

Nr. 90 Der Reichsminister der Justiz an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern und den Reichs- und Preußischen Verkehrsminister. 26. Mai 1937

R 43 II/1527a, Bl. 138–139 Ausfertigung, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

[Entwurf eines Reichsenteignungsgesetzes und des Städteneugestaltungsgesetzes; hier: Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte im Entschädigungsverfahren]

Im Reichsministerium des Innern und im Reichsarbeitsministerium werden zur Zeit ein Reichsenteignungsgesetz² und ein Gesetz über die Neugestaltung deutscher Städte³ ausgearbeitet. Die Entwürfe der beiden Gesetze sehen, in Abweichung von dem geltenden Recht, vor, daß über die Höhe der Enteignungsentschädigung nicht die ordentlichen Gerichte, sondern die Verwaltungsgerichte zu entscheiden haben. Ich habe durch meine Vertreter bei den kommissarischen Beratungen bereits meine Bedenken gegen diese Regelung zum Ausdruck bringen lassen⁴. Die weitere Erörterung der Frage ist, da eine Einigung nicht erzielt werden konnte, einer Chefbesprechung vorbehalten worden. Zur Vorbereitung dieser Chefbesprechung gestatte ich mir hiermit meine Stellungnahme zu der Frage noch einmal zusammenschließend zum Ausdruck zu bringen.

Für die Beibehaltung des Rechtswegs spricht schon für sich allein und ausschlaggebend der Rechtsgedanke, die Erwägung, daß wenigstens in *einem* Punkte, nämlich in der Frage der Höhe der Entschädigung, die normalen Rechtsgarantien des ordentlichen Rechtswegs gegeben sind. Gibt man auch diese auf, so wird die Sicherheit des Privateigentums in nicht unbedenklicher Weise erschüttert. Die Sicherheit des Privateigentums beruht letzten Endes im Vertrauen auf den Rechtsschutz. Dieses Vertrauen wird nicht gefährdet durch die Enteignung als solche, deren Notwendigkeit aus Gründen des Gemeinwohls auch der Betroffene schließlich zu würdigen hat. Dieses Vertrauen muß aber leiden, wenn auch nur im geringsten das Gefühl aufkommt, daß bei der Entschädigung nicht nur Erwägungen der Gerechtigkeit, sondern auch solche fiskalischer oder sonstiger Art mitsprechen sollen. Solche Gefühle mögen auch der Verwaltungsgerichtsbarkeit gegenüber gewiß unbegründet sein, aber sie werden sich praktisch kaum unterdrücken lassen, denn der Betroffene fragt sich, weshalb ihm der bisher eröffnete Rechtsweg jetzt verschlossen wird, während es doch auch sonst die Aufgabe der ordentlichen Gerichte ist, die für einen Verlust zu gewährende Entschädigung festzusetzen. Der Betroffene wird sich eben kaum je von der Vorstellung freimachen können, daß die Verwaltungsgerichte in einem gewissen Zusammenhang mit den Enteignungsbehörden stehen, während er auf Grund bewährter Tradition bisher bei den ordentlichen Gerichten die Überzeugung hatte, vor einer mit der Sache bislang in keiner Weise befaßten und daher gänzlich unvoreingenommenen Stelle zu stehen. Das sind Unwägbarkeiten, die man m. E. gerade im Interesse des Enteignungsgedankens nicht unterschätzen sollte.

Dem ordentlichen Rechtsweg steht im übrigen schon jetzt ein bewährter und gut eingespielter Apparat zur Verfügung, dessen sich ja auch der Entwurf einstweilen noch bis zur Einrichtung der

¹ Ging in Abschrift sämtlichen Reichsministern und der RfR zu; auch überliefert in R 5101/23508, unfol. Reinkonzept: R 3001/10699, Bl. 275–279. Zum Kontext s. SCHUBERT, Enteignungsrecht, S. 510 f.

² Oben Dok. Nr. 75.

³ Oben Dok. Nr. 67.

⁴ S. Dok. Nrr. 67 Anm. 6, 75 zu Anm. 7.

Verwaltungsgerichte bedienen will. Bei Streitigkeiten über die Höhe der Enteignungsentschädigung handelt es sich fast durchweg um Fragen, sei es rechtlicher, sei es tatsächlicher Art, die von jeher in das eigentliche Arbeitsgebiet der ordentlichen Gerichte fallen und zu denen den Gerichten die reiche Erfahrung einer vieljährigen Praxis zur Verfügung steht. Wenn hier gelegentlich geltend gemacht wird, daß die Gerichte, soweit es sich hierbei um Fragen der tatsächlichen Wertermittlung handelt, doch mehr oder minder auf die Gutachten Sachverständiger angewiesen seien, so ist zu bemerken, daß in den Fällen, in denen die Gerichte eines Sachverständigen bedürfen, auch die Verwaltungsgerichte ohne einen Sachverständigen nicht auskommen werden.

Das Verfahren vor den ordentlichen Gerichten darf auch als das einfachere und schnellere bezeichnet werden. Seit Durchführung der Vertagungskämpfung und der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme⁵ ist das Verfahren vor den deutschen Gerichten aller Instanzen in solchem Maße beschleunigt, daß es den Vergleich mit jedem anderen Verfahren aushalten kann und daß etwaige frühere ungünstige Erfahrungen restlos der Vergangenheit angehören. Die vorhandenen ordentlichen Gerichte werden zudem den Beteiligten in der großen Mehrzahl der Fälle leichter erreichbar sein als die Verwaltungsgerichte. Es ist nämlich nicht anzunehmen, daß überall da, wo ein örtliches Landgericht – von den Amtsgerichten ganz zu schweigen – zur Verfügung steht, auch ein Verwaltungsgericht vorhanden sein wird. Für die zahlenmäßig doch wohl am meisten ins Gewicht fallenden mittleren und kleineren Sachen ist der vorhandene Rechtszug Landgericht – Oberlandesgericht oder vollends Amtsgericht – Landgericht wesentlich einfacher und praktischer als der Weg über das Bezirksverwaltungsgericht zum Reichsverwaltungsgericht. Gerade die mit den örtlichen Verhältnissen in besonderem Maße vertrauten Amtsgerichte werden die zahlreichen kleinen und kleinsten Fälle von Entschädigungsstreitigkeiten oft bereits im Güteverfahren zu einer schnellen und ausgleichenden Lösung zu bringen vermögen.

Was als Argument gegen den ordentlichen Rechtsweg und für die Verwaltungsgerichtsbarkeit bisher vorgebracht ist, vermag ich demgegenüber nicht als stichhaltig anzuerkennen. Die These, daß es sich nicht um einen bürgerlich-rechtlichen, sondern um einen öffentlich-rechtlichen Anspruch handelt, dessen Zuweisung an die ordentlichen Gerichte systemwidrig sein würde, läßt sich m. E. in einer Zeit, in der die aus ganz anderen Rechtsanschauungen geborene Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Recht mehr oder minder gegenstandslos geworden ist, überhaupt kaum noch verwerten. Es kann auch keine Rede davon sein, daß durch die Zuweisung an die ordentlichen Gerichte diesen eine unerwünschte Nachprüfung von Verwaltungsakten übertragen werde: Verwaltungsakt ist die Enteignung als solche, diese aber wird nicht nachgeprüft; nachgeprüft wird lediglich die Festsetzung der Entschädigung, in der man einen eigentlichen Verwaltungsakt aber nicht erblicken kann. Es ist m. W. auch bisher die Entscheidung über derartige Streitigkeiten durch die ordentlichen Gerichte nicht als eine Art Unterstellung der Verwaltung unter die Gerichte empfunden worden. Für ausgesprochen fehlsam [sic] halte ich das Argument, daß die Gerichte zur Behandlung der mit der Festsetzung der Entschädigung zusammenhängenden wirtschaftlichen Fragen ungeeignet seien. Ich darf hier auf meine obigen Ausführungen verweisen, in denen ich dargelegt habe, daß im Gegenteil gerade die Gerichte in besonderem Maße zur Behandlung dieser Fragen geeignet und hierin bereits praktisch bewährt sind. Im übrigen müßten derartige Erwägungen letzten Endes dazu führen, den Gerichten alle Sachen zu nehmen, in die wirtschaftliche Fragen hineinspielen. Die neue Entwicklung des Rechtswesens geht aber keineswegs in dieser Richtung, sondern sucht umgekehrt in immer steigendem Maße für rein wirtschaftliche Entscheidungen die Gerichte heranzuziehen; wie z. B. im Entschuldungsverfahren⁶, in der Moratoriumsgesetzgebung⁷, bei der Zinssen-

⁵ Vgl. generell GRUCHMANN, Justiz, S. 931 ff.

⁶ Zur Schuldenablösung bzw. Umschuldung im Fall der Landwirtschaft s. Hinweise in ARH II/1, Nr. 81 Anm. 12, 13.

⁷ 1.–3. KapitalverkehrsG; s. ARH I/2, Nr. 274 P. 5; II/1, Nrr. 61, 62, 64 P. 16; II/2, Nr. 272.

kung⁸, in der gesamten Schuldenschutzgesetzgebung⁹. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, daß die Gerichte solche Aufgaben stets glücklich gelöst haben. Sie sind also weder weltnoch wirtschaftsfremd, man würde sie aber dazu machen, wenn man jetzt anfangen wollte, sie von wichtigen rechtlichen Entscheidungen mit erheblicher wirtschaftlicher Tragweite fernzuhalten.¹⁰

Dr. Gürtner

⁸ Zuletzt hatte das *Gesetz über Hypothekenzinsen* vom 2. 7. 1936 (RGBl. I S. 533) Gläubiger und Schuldner zur Einigung über freiwillige Zinssenkungen auf die Vertragshilfe des Richters verwiesen; s. ARH III, Nrr. 102 Anm. 3, 108 P. 2.

⁹ Hierzu unten Dok. Nrr. 116 und 140.

¹⁰ Antwort des RIM bzw. RVM nicht feststellbar. Von den Ressorts sekundierte dem RJuM allein das AA, indem es mit Schreiben vom 21. 7. 1937 auf den dt.-amerik. Freundschaftsvertrag vom 8. 12. 1923 (RGBl. 1925 II S. 795) hinwies, wonach das Eigentum der Staatsangehörigen beider Seiten im jeweils fremden Staat nicht ohne ordentl. Gerichtsverfahren enteignet werden dürfe und auf welche Bestimmung sich sinngemäß auch Angehörige anderer Staaten berufen könnten; R 3001/10699, Bl. 291. – Ein „ReichsenteignungsG“ kam nicht zustande (s. Dok. Nr. 75 Anm. 24), und das *Städte neugestaltungsg* (vgl. Dok. Nr. 121) beließ es dann in § 8 hinsichtlich des Enteignungs- und Entschädigungsverfahrens bei der Fortgeltung der bestehenden Gesetze.

Zitierhinweis

Nr. 90 Der Reichsminister der Justiz an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern und den Reichs- und Preußischen Verkehrsminister. 26. Mai 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d090>